

DISTRETTO SOCIO SANITARIO RM 5.1 (MONTEROTONDO, MENTANA, FONTE NUOVA)

STATUTO DEL CONSORZIO PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO SOCIALE

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1 (Costituzione, denominazione, sede e durata del Consorzio)

1. I Comuni di Monterotondo, Mentana e Fonte Nuova ricompresi nel territorio del Distretto sociosanitario RM 5.1 di cui alla deliberazione della Giunta regionale 17 ottobre 2017, n. 660, si costituiscono in Consorzio ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. Il Consorzio denominato “**Koinos**” è ente strumentale degli Enti locali, dotato di personalità giuridica, di autonomia gestionale e patrimoniale, di seguito denominato Consorzio.
3. La sede del Consorzio è situata in Monterotondo.
4. Il Consorzio ha la durata di 50 (cinquanta) anni. Al termine, il Consorzio è sciolto di diritto e si procede alla sua liquidazione secondo i criteri stabiliti nella Convenzione. È facoltà degli Enti consorziati rinnovare la durata per il tempo e le condizioni stabiliti con atto deliberativo dei rispettivi organi competenti. Il rinnovo è efficace a condizione che sia espressa da tutti gli Enti consorziati la volontà mediante atti deliberativi, adottati almeno sei mesi prima della scadenza della durata di cui innanzi.
5. La partecipazione al Consorzio comporta l'affidamento automatico alla gestione consortile delle funzioni e servizi intercomunali previsti dall'articolo 35 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio) e successive modifiche.
6. Al Consorzio, si applicano le norme previste per le aziende speciali ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000.
7. Il Consorzio è ente strumentale dei Comuni, dotato di personalità giuridica, del patrimonio conferito e di autonomia statutaria, regolamentare e gestionale.
8. Al Consorzio per la gestione dei servizi sociali, si applicano le norme previste dall'art.2, comma 2 del D.Lgs. 267/2000.
9. La partecipazione al Consorzio comporta l'automatico affidamento alla gestione consortile dei servizi intercomunali previsti dalla L.R. 11/2016 e Piano Sociale Regionale, fatta salva la libertà di scelta per ogni ente locale in merito al conferimento di ulteriori servizi alla persona.
10. Al Consorzio può essere ammessa la partecipazione anche dopo la sua costituzione ed in osservanza delle norme di legge, di soggetti pubblici che abbiano interesse alla gestione coordinata dei servizi oggetto del Consorzio, secondo le modalità disciplinate dallo Statuto.

11. Il Consorzio “**Koinos**” prende le forme da una lunga esperienza territoriale che da anni gestisce i servizi sociali del distretto sociosanitario RM 5.1 e dei singoli Comuni che ne fanno parte. Tale esperienza e organizzazione da sempre si basa sul *welfare* di comunità che mette al centro la persona e il suo stare nella comunità, è la comunità che si fa *welfare*. Un modello di intervento sociale che fa perno sull’esperienza quotidiana dei membri della società locale con l’obiettivo di promuovere e sviluppare servizi di sostegno alle componenti più deboli presenti sul territorio, che rende partecipi tutti e tutte coloro che fanno parte della vita delle persone con diversa abilità (caregiver, tutori, familiari, Enti del terzo settore (ETS), operatori socio sanitari). La prospettiva in cui si muove è quella della rete: costruire intorno al soggetto fragile una rete di interventi e persone a supporto e che agevolino l’autonomia dell’individuo e la sua integrazione nella vita di comunità. Gli strumenti di organizzazione e costruzione dei servizi si basano sulla co-programmazione e la co-progettazione dei servizi e degli interventi. Una modalità che mira a costruire insieme ai cittadini, alle cittadine, agli ETS, all’associazionismo e al volontariato del territorio una città a misura di persona.

Art. 2 (Obiettivi)

1. L’attività del Consorzio, in armonia con quanto previsto dalla l. r. 11/2016, è finalizzata al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) definire e realizzare un modello di *welfare* di comunità/*welfare* generativo di prossimità complessivo ed integrato, che comprenda strategie ed azioni volte a garantire un sistema virtuoso di supporto reciproco e sviluppo del capitale sociale;
- b) favorire la formazione di un sistema integrato locale di servizi alla persona, fondato su interventi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando in particolare le risorse locali della cooperazione sociale e della solidarietà e favorendo la reale partecipazione di tutti i cittadini e le cittadine alla vita sociale del territorio;
- c) garantire una efficiente ed efficace risposta ai molteplici bisogni delle comunità locali attraverso servizi del *welfare* di accesso, servizi domiciliari, servizi e interventi di sostegno alla famiglia e ai minori, l’accoglienza nelle strutture residenziali e semiresidenziali di minori, anziani, disabili e persone in situazione di fragilità, interventi di sostegno economico, di contrasto alla povertà e di inclusione sociale;
- d) garantire politiche d’integrazione territoriale e di solidarietà finanziaria fra tutti i Comuni per l’ottimizzazione delle risorse e degli interventi secondo criteri di efficacia, efficienza e qualità;
- e) qualificare la spesa, attivando risorse, anche finanziarie, derivate dal coinvolgimento e dalla partecipazione attiva dei diversi attori sociali, pubblici e privati del territorio;
- f) realizzare iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori finalizzate allo sviluppo dei servizi;
- g) promuovere il complessivo sviluppo locale del territorio, assicurando standard minimi di *welfare* a tutti coloro che vi risiedono, con peculiare attenzione alle categorie fragili o svantaggiate;

- h) individuare sistemi di funzionamento basati sulla centralità dei cittadini/e e orientati al soddisfacimento anche dei bisogni emergenti, approfondendo processi di cooperazione e d'integrazione tra i servizi di propria competenza e quelli inerenti il sostegno alla famiglia, l'educazione, la politica abitativa e del lavoro;
- i) promuovere la partecipazione e la collaborazione delle comunità locali, dei caregiver, dei soggetti fruitori dei servizi, delle famiglie, degli ETS e del mondo associativo alla realizzazione, alla programmazione e alla valutazione del sistema integrato dei servizi socio sanitari;
- j) collaborare attivamente con il terzo settore nella progettazione e co-progettazione dei servizi anche attraverso la sperimentazione di nuove forme di cooperazione fra pubblico e privato;
- k) Garantire l'integrazione socio sanitaria.

Art. 3 (Servizi del Consorzio)

1. Il Consorzio ha come finalità l'esercizio delle funzioni di indirizzo e programmazione e la gestione unitaria del sistema integrato di interventi e servizi sociali che i comuni consorziati devono gestire in forma associata a livello di Distretto sociosanitario. Gestisce in forma unitaria, esclusiva ed organica, la funzione di progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali e l'erogazione delle prestazioni (interventi e servizi) definite nel Piano Sociale di Zona, adottato ai sensi dell'articolo 48 della L. R. 11/2016.
2. Il Consorzio può assumere, previa apposita deliberazione dell'Assemblea di cui all'articolo 7, la gestione di servizi ulteriori, riconducibili al sistema integrato locale di *welfare*, secondo la normativa vigente, su proposte di uno o più Comuni che lo costituiscono. Tali eventuali servizi aggiuntivi sono ad esclusivo carico degli Enti richiedenti, per quanto concerne la spesa per la realizzazione del servizio.
3. Il Consorzio può inoltre gestire servizi e svolgere attività di consulenza, nell'ambito dei sistemi integrati locali di *welfare*, in favore degli enti pubblici o privati che ne facciano richiesta, previa stipulazione di apposite convenzioni per la disciplina e la regolazione dei conseguenti rapporti economico-finanziari.
4. I programmi, piani e progetti di interventi che il consorzio intende attuare con spese a carico degli enti consorziati, da ripartire in base alle quote di partecipazione fissate all'articolo 4, devono essere preventivamente e formalmente approvati dagli enti consorziati con assunzione a carico del proprio bilancio della rispettiva quota di spesa.
5. nella fase transitoria devono essere previste le stesse cifre stabilite l'anno precedente sul bilancio di ogni comune consorziato in continuità e a salvaguardia dei servizi erogati e dell'anticipazione di cassa del Comune capofila.
6. Il Consorzio promuove ogni forma di partecipazione consultiva dei fruitori e delle fruitrici dei servizi in ordine al funzionamento, distribuzione e gradimento dei servizi sul territorio.

Art. 4 (Fondo di dotazione e quote di partecipazione)

1. Il fondo di dotazione iniziale del Consorzio è stabilito in euro 100.000,00 Il fondo di dotazione è soggetto a modifica in relazione al fabbisogno finanziario accertato.
2. Le quote annuali del fondo di dotazione sono destinate a finanziare le spese di funzionamento del Consorzio e, per la parte non coperta dalle risorse del piano sociale di zona, le spese per il funzionamento dell'ufficio di Piano di cui all'articolo 45 della L.R. 11/2016.
3. Ciascuno degli enti consorziati partecipa alla elezione degli organi e all'attività amministrativa del Consorzio sulla base di quote proporzionali alla dimensione demografica, che sono definite annualmente con atto deliberativo dell'Assemblea, assunto con maggioranza semplice, sulla base dell'ultimo dato ISTAT disponibile.
4. Ogni comune consorziato è rappresentato in seno all'Assemblea consortile da un solo membro, portatore di voto plurimo, in ragione della quota di partecipazione al Consorzio.
5. Il medesimo criterio demografico è utilizzato per la partecipazione degli enti consorziati ai costi del Consorzio.
6. Le suddette quote finanziarie, integrate con fondi provenienti dalla Regione, dallo Stato, dall'Unione Europea e da altri soggetti pubblici e privati, costituiscono la dotazione finanziaria del Consorzio per la realizzazione del sistema integrato dei servizi e degli interventi sociali, nonché per la gestione dei servizi di cui all'articolo 3.
7. Eventuali risorse provenienti dallo Stato e da altri enti pubblici erogate singolarmente agli enti consorziati per l'erogazione di prestazioni inerenti servizi e interventi di cui al Piano Sociale di Zona confluiscono nella dotazione finanziario del Consorzio.
8. In caso di recesso o di adesione di nuovi enti, l'Assemblea consortile di cui all'articolo 7, con proprio atto deliberativo, apporta le corrispondenti necessarie variazioni alle quote di partecipazione assegnate a ciascun ente consorziato.

Art. 5 (Partecipazione dei comuni consorziati)

1. La partecipazione degli enti consorziati si attua attraverso l'approvazione degli atti fondamentali, l'espressione di pareri preventivi e l'informazione.
2. Gli atti dell'assemblea su cui è richiesta la preventiva approvazione degli enti consorziati sono i seguenti:
 - a) modifiche statutarie, ad esclusione di quelle che derivino da modificazioni normative obbligatorie o che non incidano in maniera sostanziale sulla natura del Consorzio o sui rapporti con gli enti consorziati;
 - b) modifiche dei criteri di determinazione delle quote partecipative.
3. Le proposte riguardanti gli atti suddetti vengono inviati agli enti consorziati, tenuti ad esprimersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento.

4. Gli atti su cui viene richiesto il parere consultivo preventivo sono i seguenti:

- a) Bilancio preventivo;
- b) Conto consuntivo;
- c) Definizione delle strategie generali e dei programmi;
- d) Richiesta di adesione di altri Enti e Consorzi;
- e) Regolamenti, salvo quelli in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
- f) Investimenti pluriennali, acquisizioni e alienazioni eccedenti l'ordinaria Amministrazione.

5. Le proposte riguardanti gli atti suddetti vengono trasmesse agli Enti consorziati, tenuti ad esprimersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento. In caso di mancata espressione del parere, l'obbligo di consultazione si considera soddisfatto.

6. L'informazione si attua attraverso la trasmissione agli Enti consorziati di tutti gli atti dell'Assemblea e degli atti del Consiglio di Amministrazione.

7. La trasmissione di tali atti è effettuata a seguito della loro adozione, e contestualmente alla pubblicazione all'Albo del Consorzio.

8. Tale comunicazione non sospende l'efficacia e l'esecutività degli atti.

CAPO II ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO, DI AMMINISTRAZIONE E DI GESTIONE

Art. 6 (Organi consortili)

1. Sono organi politici e di rappresentanza del Consorzio:

- a) l'Assemblea consortile;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio di Amministrazione.

2. Sono organi tecnici del Consorzio:

- a) il Direttore;
- b) il revisore dei conti.

3. Gli organi politici del Consorzio svolgono gratuitamente le proprie funzioni consortili, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 80 del d.lgs. 267/2000.

Art. 7 (Assemblea consortile)

1. L'Assemblea consortile è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consorzio e costituisce la sede istituzionale nella quale gli enti consorziati mediano e sintetizzano gli interessi politici, economici e sociali.

2. L'Assemblea è composta dai Sindaci in qualità di rappresentanti dei Comuni che aderiscono al Consorzio, o da loro delegati.
3. Le cause di incompatibilità e di decadenza dei componenti l'Assemblea sono regolate dalla legge.
4. L'azienda sanitaria locale territorialmente competente può partecipare alle sedute dell'Assemblea, senza diritto di voto, su invito del Presidente allorché si discuta in merito all'erogazione delle prestazioni sociosanitarie nell'ambito del piano sociale di zona.
5. All'Assemblea possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, i rappresentanti o i referenti di altri enti (compresi quelli del terzo settore) o istituzioni la cui attività è attinente al sistema integrato dei servizi sociali.
6. L'Assemblea ha la medesima durata del Consorzio e si rinnova automaticamente con il susseguirsi delle elezioni amministrative e l'ingresso dei nuovi sindaci.

Art. 8 (Funzionamento dell'Assemblea consortile)

1. L'assemblea è convocata e presieduta dal Presidente che ne formula l'ordine del giorno.
2. L'avviso di convocazione con l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, della data e dell'ora della seduta è notificato ai componenti dell'assemblea almeno 5 (cinque) giorni prima della data di convocazione ed è pubblicato all'albo delle pubblicazioni del Consorzio e all'albo pretorio dei comuni consorziati. Tale avviso deve essere recapitato ai Sindaci tramite posta elettronica certificata o altro mezzo utile che attesti la ricezione presso la sede dei rispettivi Comuni.
3. L'assemblea si riunisce in sessione ordinaria per l'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto.
4. L'assemblea si riunisce altresì in sessione straordinaria su iniziativa del Presidente ovvero su richiesta di almeno uno dei componenti che rappresenti almeno il dieci per cento delle quote di partecipazione, o su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
5. L'assemblea si riunisce in via d'urgenza su convocazione del Presidente. In tal caso l'avviso dovrà pervenire, via fax e/o via mail, almeno 24 ore prima dell'ora fissata per la seduta.
6. Il ruolo di Presidente dell'Assemblea consortile è ricoperto dal Sindaco del Comune capofila del distretto socio sanitario RM 5.1 e si rinnova ad ogni legislatura.
7. Nella prima seduta, l'Assemblea, dopo la verifica della regolarità della propria costituzione, nomina il Presidente, ai sensi del precedente comma 6.
8. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli Enti consorziati che rappresentino almeno il 51% delle quote di partecipazione al fondo di dotazione del Consorzio ed è valida la deliberazione approvata a maggioranza delle quote di partecipazione.
9. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita se sono presenti almeno un terzo degli Enti consorziati purché rappresentino almeno il 51% delle quote consortili ed è valida la deliberazione approvata a maggioranza dei voti presenti.

10. Nel caso in cui, per mancanza del numero legale, delle quote e dei componenti, sia andata deserta la seduta di prima convocazione l'assemblea può deliberare in seduta di seconda convocazione, da tenersi nella stessa giornata ma con orario diverso, sugli stessi argomenti iscritti all'adunanza di prima convocazione. Nell'avviso di prima convocazione può essere indicato il giorno e l'ora della seconda convocazione, con obbligo di comunicazione ai componenti non intervenuti nella seduta di prima convocazione.
11. Ciascun componente dispone di un voto plurimo rapportato alle rispettive quote di partecipazione. Gli astenuti sono considerati presenti ai fini del numero legale ma non si computano ai fini della maggioranza deliberativa.
12. Le deliberazioni sono approvate a scrutinio palese per alzata di mano, fuorché le deliberazioni riguardanti persone, che si approvano a scrutinio segreto e per la cui adozione ciascun componente dispone di un voto individuale; unica eccezione al metodo dello scrutinio segreto nelle votazioni riguardanti persone attiene alla revoca del Presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione che avviene con deliberazione motivata adottata a scrutinio palese per alzata di mano e votata dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei suoi componenti sia in prima che in seconda convocazione.
13. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche, salvo quando vengono trattate questioni riguardanti persone che richiedono la tutela del diritto alla riservatezza.
14. Alle sedute dell'Assemblea partecipa, senza diritto di voto, il Direttore del Consorzio.
15. Di ciascuna adunanza è redatto verbale che è sottoscritto congiuntamente dal Segretario e dal Presidente dell'Assemblea.
16. La prima seduta è convocata e presieduta dal rappresentante dell'Ente Locale che rappresenta la maggiore quota associative.
17. Per quanto non espressamente previsto per le adunanze e le deliberazioni dell'assemblea si applicano le norme dettate da apposito regolamento approvato dall'Assemblea stessa.

Art. 9 (Attribuzioni)

1. L'assemblea determina gli indirizzi generali del consorzio ispirandosi alle necessità ed agli interessi dei comuni aderenti ed ai fini statutari.
2. L'Assemblea, nell'ambito delle finalità indicate nello Statuto, ha competenza sui seguenti atti:
 - a) nomina del Presidente dell'Assemblea ai sensi dell'art. 8, commi 6 e 7;
 - b) nomina e revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - c) nomina e revoca del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - d) nomina del Revisore dei Conti;
 - e) modifiche della Convenzione e dello Statuto;

- f) ammissione di altri enti al Consorzio e variazione delle quote di partecipazione, anche in seguito a recesso;
- g) scioglimento del Consorzio;
- h) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Consorzio presso Enti, Aziende ed Istituzioni, ovvero la loro nomina qualora essa sia riservata per legge alla competenza dell'Assemblea consortile;
- i) esercizio delle funzioni che la legge assegna per competenza al Consiglio comunale, quando esse sono riferite al consorzio.

3. L'Assemblea approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione:

- a) gli atti di programmazione generale o settoriale che impegnano il bilancio consortile, il bilancio annuale e pluriennale e le relative variazioni, il conto consuntivo;
- b) gli atti dispositivi relativi al patrimonio consortile, l'accensione di prestiti ed investimenti pluriennali, non previsti in atti fondamentali, le acquisizioni e alienazioni eccedenti l'ordinaria amministrazione;
- c) la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi, nel rispetto della normativa statale e regionale in materia;
- d) le convenzioni con le Amministrazioni pubbliche, escluse quelle concernenti atti di ordinaria amministrazione;
- e) l'approvazione dei criteri generali in ordine all'organizzazione degli uffici e servizi;
- f) l'approvazione dei regolamenti previsti dalla legge, con esclusione dei regolamenti di organizzazione degli uffici e servizi e di funzionamento del Consiglio di Amministrazione.

4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza dal Consiglio d'Amministrazione, a pena di decadenza, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica dell'Assemblea nei sessanta giorni successivi.

5. Le deliberazioni indicate nel presente articolo sono considerate atti fondamentali e sono trasmesse agli enti consorziati, in via telematica, contestualmente alla loro pubblicazione all'Albo del Consorzio.

Art. 10 (Presidente dell'Assemblea consortile)

- 1. Il Presidente dell'Assemblea consortile è il Sindaco del Comune capofila del Distretto sociosanitario RM 5.1
- 2. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, propone gli oggetti da trattare.
- 3. Il Presidente riferisce sull'osservanza da parte del Consiglio di Amministrazione degli indirizzi dati dall'Assemblea per la realizzazione dei programmi e il conseguimento degli scopi di gestione del Consorzio.

4. Il Presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal rappresentante legale dell'Ente consorziato che rappresenta la maggiore quota di partecipazione al Consorzio.

Art. 11 (Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo, di amministrazione e di controllo dell'attività dell'Ente, eletto e si compone di un numero 3 (tre) di consiglieri, compreso il Presidente.

2. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti per la nomina a consigliere comunale ed una speciale competenza e qualificazione professionale, tecnica e/o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni impegnate presso aziende e/o istituzioni pubbliche, private, nell'associazionismo e nel volontariato, nonché per uffici pubblici ricoperti.

3. I consiglieri debbono essere in possesso, per la durata del mandato, dei requisiti di eleggibilità e compatibilità previsti dalla normativa vigente.

4. L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene a scrutinio palese a maggioranza assoluta delle quote di rappresentanza, sulla base di una proposta contenente i nominativi formata sulla base dei requisiti come previsto nel comma precedente, opportunamente presentati dai curricula e dal programma contenente gli obiettivi da raggiungere. Qualora nel corso delle prime due votazioni non si riesca a raggiungere la maggioranza richiesta, si procederà ad una terza votazione dove è richiesta la maggioranza semplice delle quote.

5. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 3 (tre) anni e fino all'insediamento dei loro successori. I Consiglieri che sostituiscono i componenti cessati anticipatamente dalla carica esercitano le loro funzioni fino alla scadenza naturale del Consiglio stesso. I componenti del Consiglio sono rieleggibili.

6. Si procede all'anticipato rinnovo del Consiglio di Amministrazione quando, a seguito di elezioni amministrative, vengano rinnovati i Consigli Comunali, anche non contemporaneamente, di un numero di Comuni che rappresentino la maggioranza per quote del numero dei componenti l'Assemblea.

Art. 12 (Attribuzioni)

1. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore, ha competenza esclusiva a adottare gli atti fondamentali: bilancio preventivo, relative variazioni, rendiconto e programmi socioassistenziali, per sottoporli all'approvazione dell'assemblea.

2. Al consiglio d'amministrazione compete altresì:

- a) approvare i programmi esecutivi, i progetti, il piano esecutivo gestionale e compiere tutti gli atti di amministrazione che non siano attribuiti ad altri organi;
- b) approvare gli accordi aziendali sottoscritti con le organizzazioni sindacali;

- c) presentare all'assemblea le proposte di modifica territoriale e qualitativa del servizio o dei servizi assegnati, con i relativi costi;
- d) determinare i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo economico interno di gestione;
- e) adottare, in via d'urgenza, le deliberazioni relative a variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica dell'assemblea nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza;
- f) approvare le tariffe ordinarie dei servizi ed i prezzi delle prestazioni non regolate da tariffe;
- g) adottare i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri stabiliti dall'assemblea;
- h) nominare il Segretario del Consorzio;
- i) conferisce gli incarichi di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 nonché dallo Statuto e dalle norme regolamentari.

Art. 13 (Sedute del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta al mese.
2. Il Consiglio di Amministrazione delibera con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, qualora assente, del Consigliere indicato dal Comune con popolazione maggiore.
3. I componenti del Consiglio di Amministrazione debbono astenersi nel caso in cui si discutano o si deliberino atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi o loro parenti o affini entro il 4° grado.
4. Il regolamento determina le modalità di funzionamento del Consiglio di Amministrazione.
5. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può invitare a partecipare alle sedute del Consiglio di amministrazione, per particolari materie o oggetti, dirigenti, funzionari del Consorzio, esperti anche estranei al Consorzio stesso, gli Enti del terzo settore le associazioni dei familiari, tutori e caregiver.
6. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche.
7. Alle deliberazioni del consiglio di amministrazione sono applicate le norme previste dalla legge in ordine all'istruttoria, ai pareri, alla forma, alle modalità di redazione e pubblicità e al controllo. I verbali delle deliberazioni sono sottoscritti dal presidente e dal segretario. Vengono pubblicati sul sito del consorzio in una sezione apposita.
8. Su base annua il Consiglio di Amministrazione è tenuto a svolgere una relazione sulla attività del Consorzio ed a trasmetterla al Consiglio comunale dei Comuni consorziati.

Art. 14 (Presidente del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Presidente del Consiglio di amministrazione rappresenta il Consorzio ed esercita le funzioni che gli sono attribuite dallo statuto e dai regolamenti.
2. È l'organo di raccordo tra Assemblea e Consiglio di Amministrazione, coordina l'attività di indirizzo con quella di governo e di amministrazione e assicura l'unità delle attività del Consorzio. Partecipa senza diritto di voto alle adunanze dell'Assemblea.
3. Il Presidente è nominato a scrutinio palese tra i membri del Consiglio di Amministrazione.
4. Il Presidente esercita le seguenti attribuzioni:
 - a) ha la rappresentanza politica dell'Ente ed è il responsabile dell'Amministrazione;
 - b) partecipa, senza diritto di voto, all'Assemblea consortile;
 - c) convoca il Consiglio di Amministrazione fissando l'ordine delle discussioni;
 - d) dispone l'istruzione degli affari di competenza del Consiglio di Amministrazione;
 - e) presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione firmandone i relativi verbali congiuntamente al Segretario del Consorzio, sovrintende e vigila sull'andamento amministrativo del Consorzio, riferendo periodicamente al Consiglio sul funzionamento della gestione consortile;
 - f) sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
 - g) adotta, in caso di necessità e di urgenza e sotto la sua responsabilità, provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre alla ratifica dello stesso, nella prima adunanza successiva;
 - h) nomina e revoca i rappresentanti del Consorzio presso Enti, Aziende ed Istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea;
 - i) nomina i responsabili delle strutture apicali;
 - j) attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - k) stipula convenzioni, accordi e protocolli d'intesa con altri Enti pubblici.

Art. 15 (Indennità)

1. Le indennità di carica a favore del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione sono deliberate dall'Assemblea nei limiti previsti dalla normativa statale vigente.
2. Le indennità di carica non potranno in alcun caso eccedere quelle stabilite ai sensi dell'articolo 82 del D. lgs. 267/2000.

CAPO III ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA GESTIONALE

Art 16 (Principi e criteri generali)

1. Il Consorzio modella l'organizzazione dei servizi e del personale, ispirandosi a criteri di trasparenza, funzionalità ed economicità di gestione, al fine di assicurare alla propria azione efficienza ed efficacia mettendo al centro la funzione per cui nasce e cioè tutelare la centralità della persona secondo i principi del *welfare* di comunità favorendo la partecipazione e l'ascolto delle comunità che rappresentano come scritto in premessa.
2. L'attività gestionale viene svolta, nelle forme e secondo le modalità prescritte dalla legge, dal presente statuto e dagli appositi regolamenti approvati dal Consiglio di Amministrazione, nonché dal Direttore del Consorzio. Essa si attiene e si uniforma al principio per cui, i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi di amministrazione; la tecnostruttura è direttamente responsabile del raggiungimento degli obiettivi, della correttezza ed efficienza della gestione.
3. Il Consorzio favorisce lo sviluppo di una cultura aziendale atta a rendere prioritaria e costante la formazione del personale, ad adottare e diffondere nell'attività dell'ente indici di efficienza e di controllo della produttività rispettando la natura e la funzione sociale per cui nasce.

Art. 17 (Ordinamento degli uffici)

1. Il Consorzio, nei limiti e secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento adottato dal Consiglio di amministrazione, recluta il personale necessario allo svolgimento dei servizi e all'attuazione della propria programmazione.
2. Lo stato giuridico, normativo ed il trattamento economico e previdenziale del personale sono stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dal contratto collettivo stipulato per il personale degli enti locali.
3. Per il conseguimento dei propri fini istituzionali il Consorzio si avvale delle figure professionali individuate sia tra il personale degli Enti consorziati, mediante l'istituto della convenzione o del comando o di altro istituto giuridico, sia attraverso il reclutamento dall'esterno nel rispetto delle procedure previste per legge.

Art. 18 (Regolamento di organizzazione)

1. Il Consorzio dispone di un regolamento di organizzazione dei servizi, degli uffici e della dotazione organica, approvato dal Consiglio di Amministrazione, che descrive il funzionamento e definisce le modalità tecnico-amministrative e di gestione dei servizi consortili.
2. Lo stato giuridico ed economico del personale del Consorzio è regolamentato secondo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di personale degli enti.

Art. 19 (Ufficio di piano)

1. All'interno della dotazione organica del Consorzio è prevista la costituzione dell'Ufficio di Piano, che è una struttura tecnico-amministrativa ed operativa deputata alla programmazione sociale e alla realizzazione dei servizi socioassistenziali e sociosanitari sul territorio del distretto sociosanitario, di cui ne assume la responsabilità il Direttore del Consorzio.
2. L'Ufficio di piano presidia con personale dedicato le funzioni di Programmazione, di Gestione amministrativa e di Gestione contabile, dettagliate nell'apposito regolamento di organizzazione, approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 20 (Direttore del Consorzio)

1. Il Direttore del Consorzio è l'organo cui compete, con responsabilità manageriale per il raggiungimento dei risultati, l'attività di gestione per l'attuazione degli indirizzi programmatici e degli obiettivi individuati per il perseguimento dei fini del consorzio.
2. Il regolamento, nel rispetto della normativa di settore, determina i requisiti e le modalità di nomina e di revoca del Direttore. L'atto di nomina stabilisce il trattamento economico da riconoscere, con riferimento ai valori spettanti alla qualifica dirigenziale degli Enti Locali.
3. Il Direttore del Consorzio svolge tutte le attività, che non siano espressamente riservati dalla legge, dalla convenzione, dallo statuto e dai regolamenti ad altri soggetti, funzionali alla gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell'ente e adotta tutti gli atti che impegnano il consorzio verso l'esterno, disponendo di autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo.
4. Al Direttore del Consorzio competono, in particolare, le seguenti attribuzioni:
 - a) esegue le deliberazioni degli organi collegiali;
 - b) elabora, avvalendosi dell'apporto del servizio sociale professionale, la proposta di Piano Sociale di Zona;
 - c) stipula i contratti di appalto di lavori, di fornitura di beni e servizi e di lavoro;
 - d) adotta i provvedimenti per il miglioramento dell'efficienza e della funzionalità dei servizi del Consorzio;
 - e) firma gli ordinativi di incasso ed i mandati di pagamento in mancanza del Responsabile del servizio finanziario;
 - f) gestisce le relazioni sindacali;
 - g) esercita ogni altra funzione attribuitagli da specifiche deleghe approvate dal Consiglio d'Amministrazione;

- h) assolve alle ulteriori funzioni assegnate dalla legge alle figure dirigenziali, ivi compresa la rappresentanza del Consorzio nelle sedi tecniche ed operative e nei casi in cui sia espressamente delegato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - i) istruisce e sottopone al consiglio di amministrazione, nel rispetto dei procedimenti stabiliti, la proposta di bilancio preventivo annuale e pluriennale ed il rendiconto;
 - j) interviene, senza diritto di voto, alle riunioni dell'assemblea e a quelle del Consiglio di Amministrazione;
 - k) ha la sovrintendenza ed il coordinamento del personale del consorzio;
 - l) irroga i provvedimenti disciplinari non assegnati dalla legge, dallo statuto o dal regolamento al consiglio di amministrazione;
 - m) attribuisce gli incarichi professionali e di consulenza, diversi da quelli previsti dall'art. 110, c. 6 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, necessari per l'espletamento dei compiti gestionali;
 - n) firma la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del Presidente dell'Assemblea o del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - o) assolve alle ulteriori funzioni assegnate dalla legge alla figura di dirigente e direttore generale.
5. Il Direttore del Consorzio risponde del proprio operato direttamente al Consiglio di Amministrazione.
6. Gli atti del Direttore del Consorzio sono inseriti nell'apposita raccolta cronologica.

Art. 21 (Segretario del Consorzio)

1. Il Segretario del Consorzio viene nominato dal Consiglio di Amministrazione preferibilmente tra uno dei segretari dei Comuni consorziati e svolge le seguenti funzioni:
- a) assiste alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e redige i verbali sottoscrivendoli con il Presidente;
 - b) esprime il parere di legittimità sulle stesse e su quelle del Consiglio di Amministrazione su richiesta del Presidente del C.D.A. secondo le disposizioni del D. Lgs 267/2000;
 - c) collabora con funzione di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;
 - d) il segretario svolge ogni altra funzione che gli è attribuita dalla Legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. In assenza della nomina di cui al comma 1, le funzioni di Segretario dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione competono al Direttore Generale, a dirigenti o a un dipendente del Consorzio con funzioni direttive, delegato dal Direttore generale.

CAPO IV FINANZA - CONTABILITA'

Art. 22 (Principi generali)

1. Il Consorzio esplica la sua attività con autonomia gestionale, finanziaria e patrimoniale, sulla base dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione.
2. Al Consorzio si applica la normativa sull'ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali, di cui al D. Lgs. 267/2000 nonché i principi generali di cui al D.Lgs. n. 118 del 2011 sull'armonizzazione contabile. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità, i tempi e i modi della gestione economico-finanziaria del Consorzio.
3. È d'obbligo il pareggio di bilancio, da assicurare in ragione dei trasferimenti e degli introiti a qualunque titolo costituiti.
4. Il regolamento di contabilità approvato dal Consiglio di Amministrazione disciplina le procedure, i rapporti finanziari e contabili della attività di programmazione di previsione, di rendicontazione, di gestione, di investimento e di revisione.

Art. 23 (Entrate)

1. Il Consorzio provvede al conseguimento degli scopi statutari mediante le seguenti entrate:
 - a) il fondo di dotazione consortile;
 - b) le risorse erogate dagli enti consorziati;
 - c) i trasferimenti e i contributi provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, dalla Regione e da altri enti a qualsiasi titolo erogati;
 - d) le rendite patrimoniali e le accensioni di prestiti;
 - e) la partecipazione delle persone che ne usufruiscono al costo dei servizi;
 - f) altri proventi ed erogazioni di spettanza, a qualsiasi titolo, del Consorzio.
2. Al Consorzio si applica la normativa sull'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, di cui al d. lgs. 267/2000 nonché i principi generali di cui al decreto legislativo D.Lgs. n. 118 del 2011 sull'armonizzazione contabile. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità, i tempi e i modi della gestione economico-finanziaria del Consorzio.
3. I trasferimenti annuali degli enti consorziati, stabiliti in convenzione sono improrogabilmente versati alla tesoreria del Consorzio con le seguenti modalità:
4. la quota del fondo consortile, dovuta e iscritta in Bilancio, di tutti gli Enti consorziati, verrà versata interamente entro il mese di marzo di ogni anno;

5. la quota di compartecipazione dovuta da tutti gli Enti consorziati viene versata come di seguito:
- a) il 45% sulla base del bilancio preventivo, entro il mese di marzo;
 - b) ulteriore 35% entro il 31 luglio;
 - c) il saldo entro il 30 novembre.
6. In caso di ritardo nei versamenti sono applicati gli interessi in misura legale.

Art. 24 (Patrimonio)

1. Il patrimonio del Consorzio è costituito dal:
- a) fondo di dotazione erogato dagli Enti consorziati;
 - b) beni mobili, beni mobili registrati ed immobili acquistati o provenienti da donazioni o lasciti;
 - c) diritti su beni acquisiti o devoluti al Consorzio.
2. I beni del Consorzio sono inventariati secondo le norme stabilite nel regolamento di contabilità.

Art. 25 (Strumenti di programmazione, bilancio preventivo e conto consuntivo)

1. Le scelte e gli obiettivi fissati dal Consorzio, in attuazione degli indirizzi determinati dagli enti consorziati, trovano adeguato sviluppo nella redazione del piano sociale di zona di cui all'articolo 48 della l.r. 11/2016i, nella relazione previsionale e programmatica nonché nel Bilancio pluriennale, che sono gli strumenti di programmazione generale.
2. L'Assemblea del Consorzio approva, entro i termini previsti dalla legge, il bilancio preventivo annuale e pluriennale e il conto consuntivo.

Art. 26 (Servizio di tesoreria)

1. Il Consorzio ha un servizio di tesoreria affidato ad una banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385. L'affidamento del servizio viene effettuato in base a gara ad evidenza pubblica.
2. Fino all'espletamento della gara, il Consorzio può stipulare una convenzione, con il tesoriere del Comune capofila o di altro ente consorziato.

Art. 27 (Revisore dei conti)

1. La vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria nella gestione delle risorse finanziarie del Consorzio è esercitata da un unico revisore nominato dall'Assemblea Consortile fra i professionisti iscritti nel Registro dei revisori legali, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

2. L'attività del revisore è disciplinata dalla legge e da apposito regolamento.
3. Il regolamento può prevedere ulteriori cause di incompatibilità oltre quelle previste dalla norma, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza del revisore. Saranno altresì disciplinate con il regolamento, le modalità di nomina, revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile.
4. Nell'esercizio delle funzioni, il revisore può accedere agli atti ed ai documenti connessi alla sfera delle sue competenze e compulsare il Direttore, nonché i rappresentanti dei comuni e presentare relazioni e documenti all'assemblea.
5. Il revisore può, altresì, essere invitato ad assistere alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

CAPO V TRASPARENZA – ACCESSO - PARTECIPAZIONE – NORMA FINALE

Art. 28 (Trasparenza e albo delle pubblicazioni)

1. Il consorzio informa la propria attività al principio della trasparenza, a tal fine tutti gli atti dell'ente sono pubblici ed ostensibili ai cittadini, per garantire l'imparzialità della gestione.
2. Gli atti degli organi dell'ente per i quali la legge, lo statuto o altre norme prevedano la pubblicazione, vengono resi noti e leggibili, con l'affissione in apposito spazio destinato ad "Albo delle pubblicazioni", presente sul sito istituzionale del consorzio.
3. I cittadini, gli enti del Terzo settore, i portatori di interessi pubblici o privati ed i portatori di interessi diffusi accedono alle informazioni ed ai dati in possesso dell'ente, secondo le norme di legge e del presente statuto.
4. L'albo del consorzio deve assicurare a tutti i cittadini, anche se portatori di handicap, l'accessibilità per la piena conoscenza degli atti affissi.
5. Il Consorzio per favorire la più ampia diffusione delle notizie sulla propria attività utilizza tutti i mezzi, ritenuti idonei, che le moderne tecniche di comunicazione rendono possibili.

Art. 29 (Partecipazione del Terzo Settore e delle Organizzazioni sindacali)

1. Il consorzio instaura legami di collaborazione stabili e strutturali con il mondo del terzo settore e le organizzazioni sindacali, attraverso una consultazione periodica e programmata aperta sul territorio, che accompagna il Consorzio nelle fasi di programmazione, monitoraggio e

rendicontazione. Il consorzio si avvale, in modo strutturale, della co-programmazione e co-progettazione degli interventi e dei servizi.

2. A tal fine presso il consorzio è tenuto un elenco dei soggetti del terzo settore e delle OO.SS., aggiornato annualmente, nell'ambito del quale viene costituita la cabina di regia con il terzo settore e OO.SS.

3. Lo scambio costante con i soggetti terzi consente una programmazione consapevole delle politiche sociali oltre che la valorizzazione del capitale umano e delle risorse espresso dal territorio.

Art. 30 (Successione e disciplina transitoria. Norma finale)

1. La nuova forma consortile con la sottoscrizione della convenzione subentra nei rapporti in essere con gli enti consorziati, i soggetti terzi pubblici e privati, con il personale dipendente e nei procedimenti non esauriti relativi alla gestione associata di cui all'articolo 30 del d. lgs. 267/2000 istituita per la gestione dei piani sociali di zona di cui all'articolo 48 della L.R. 11/2016.

2. In via transitoria, per la fase dell'avviamento dell'attività, il consorzio si avvale:

a) del personale appartenente ai ruoli comunali già in convenzione presso l'ufficio di piano del distretto sociosanitario per l'esercizio delle funzioni socioassistenziali previste dalla L.R. n. 11/2016 e ss.mm. e ii.

d) del personale e degli uffici dei comuni associati incaricati, dalle Amministrazioni interessate, al fine di fornire al consorzio i servizi di supporto per la gestione delle attività finanziarie, economiche, tecnico-patrimoniali con oneri a carico del bilancio del consorzio.

3. L'ufficio di ragioneria ed il tesoriere del Comune capofila del Distretto sociosanitario provvedono rispettivamente al servizio di ragioneria e di tesoreria fino a quando il consorzio medesimo non provvederà ad assumere il personale necessario ovvero a stipulare apposite convenzioni per usufruire di detti servizi qualora non disponga per alcuni profili di personale e servizi propri.

4. In attesa che sia elaborato il nuovo complesso regolamentare, da approvarsi entro 180 giorni dall'avvio dell'attività degli organi consortili, si applicano, in quanto compatibili, le norme previste in precedenti regolamenti ed in via sussidiaria, quelle del Comune capofila.

5. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme del D.lgs. n. 267/2000.